

מסורת הש"ס

(א) מיר יב,

»»»

הגהות הב"ח

(ה) מפרש ד"ה פרח לבין הקריבות ובי' א"כ נקבעה השלישית לחטאת ואחוז שפירש ג"כ לחטאת:

»»»

יעיר קינו

(א) במקום הים עשו גם כן חטאת פ"ג, צ"ל במנועתא, ג) צ"ל חלקך.

»»»

פי' הראב"ד

לבית הדישן ואיזהו מקום הראוי להשליך ממנו לבית הדישן הוי אומר זה קרן דרומית מזרחית שהיה קרוב משם ואין דבר מפסיק וכשבאת עולת העוף כשרין שהיו שם כהנים הרבה ומולקין ואין זה הבחן יכול לעמוד שה היה מולק אותה על קרן מערבית דרומית שאף אותו קרן ראי להשלכה זו ע"י הדחק ואצ"פ שהיה שם בית הדישן אחד במזרחו של כבש כדאיתא בבוכיים ובספרא שהיו שורפין שם פסולי קדשי קדשים ופסולי קדשים קלים אין לנו לומר שיוזק שם המזרח והנרצה דהא כתיב אל מקום הדישן משמע דשן הקבוע למקום וזהו תרומת הדישן דכתיב ביה אצל המזבח אבל פסולי קדשים לא מציוו להם קרוב בעזרה לשריפתן אלא מרכיבם וכל חטאת אשר יובא מרמה וגר' בקדש לא תאכל באש חשרף להחריק על חטאת פסולה ששורפתה בקדש והי' לשאר פסולי קדשים אבל מקום קרוב לא למדנו להם אלא מדלא כתיב בוי אל מקום הדישן ש"מ מקום אחר הוא שאין מערבין דשן העשין במצותו עם דשן שאין נעשין במצותו ועולת הבמה למטה מן הקטרה שתי מנות ששן ארבע אחת על קרן מזרחית צפונית ואחת על קרן דרומית מערבית דכתיב ואת כל דם הפר ישרף אל יסוד שהיסוד היה מחוץ על כל פני הצפון ועל פני כל המערב אוכל בדרום אמה אחת ובמזרח אמה אחת כך היא שויה במסכת מדות ומפרש בבוכיים באיזהו מקומן מפני שלא היה באותו קרן בחלקו של טורף דכתיב בנימין ואב "טורף וגר' ומתורגמין בנימין וגר' בארעיה תשרי שיכנתה ובאחזנטיה יחבני מרבחא והמנות של עולה אינן באצבע אלא במזרק עצמו היה זורק אחת כאן ואחת כאן דהא לא כתב אצבע בזה ואם שנה בזה ובה פסל דרדישין בסיפרא ואם האכל יאכל במשר רובא השלמים ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו לא יחשב לו פגול יהיה אין לי אלא בלא ירצה אלא שנשחט חזר לזמנו וחזר למקומו מנין שנשחטה כלילה נשפר דמה יצא דמה חזר לקליעין והלך והיוצא ושקבלו פסולין וזרקו את דמה והניחין למטה שנתנן למעלה והניחין למעלה שנתנן למטה בחורן שנתנן בפנים והניחם בפנים שנתנן בחורן

בג.

עין משפט ונר מצוה

א א מ"י פ"ט מהלכות פסולי העוקשין הלכה א':

ב ב מ"י שם הלכה ב':

ג ג מ"י שם הלכה ג':

ד ד מ"י שם הלכה ד':

ה ה ו מ"י שם הל' ה':

»»»

פי' הר"ח

דתנן בסיפרא נמי רבי אליעזר בר' הברדלה לגמרי ושניהם בחיבורן כאחד הם אלא לומר לך שיהא זה מעורה בזה דהיינו כשהוא אחוז הראש בגוף והא דתנן כמנתי' מצה דם הראש ולא מצה דם הגוף פסולה היחא אליבא דרבנן היא דאית להו הברדלה לגמרי בעולת העוף והא דקאמר נסיב לה כביריתא תלמודא קראי דעולה דתניא עולה שאם מיצה דם הגוף ולא מיצה דם הראש כשרה יכול מיצה דם הראש ולא מיצה דם הגוף ת"ל הוא:

נחזור לענין הראשון ועוד פסק החכם בחטאת העוף אם הוא ולא מיצה כשרה ולאן מלאת פסיקתא אלא פלוגתא דתנאי ואמוראי בבוכיים ובמעילה איכא דתני הוה דמה ואיכא דתני מצה דמה והיחא דתנאי אם הוה ולא מצה כשרה כמאן דתני הוה דמה. עוד פ' החכם בעולת העוף דאיכא מ"ד שיע הקרן ממש היה מפצה והקרן היה ראוי להקטיר עליו ע"י הדחק ואני אין לנו אלא ר' נחמיה ור' אליעזר בן יעקב דאמרי היא עצמה אינה נעשית אלא בראשו של מזבח למא לא היא ראוי אף להחליטה על כי יש לנו תמה מי דחקו לזה החכם לומר שעי" הדחק היה ראוי כן שבראשו היתה נעשית ראוי וראוי היא. עוד פירש החכם מליקחת היתה על אותו קרן עצמו להחליה למעלה מן הסיקריא דמחז טעמא נפקי דכתיב ומלק והקטיר ונמצא דמו והלא אין מקומה של הקטרה בבאן שאחר מכן כתיב והקטיר אלא להקיש אליהן המליקה והאמרי לקבוצ להם מקום כדפרישנו הא. וקשיא טובא דקאמר שאין מקומה של הקטרה כאן שאחר מיכן כתיב והקטיר והלא הקטרה זו כי בשתי הקטרות הכתוב מדבר ראשונה בהקטרת הראש ושניה בהקטרת הגוף והסרת מזראת וגוצה ושיסעי פסיקין בין שתייהן כמו שמפורש בכחוב ובמשנה בפרק קדשי קדשים בענין עולת העוף ודאמרי בהקטרה ראשונה וכי תעלה על דעתך שמאחר שמקטיר ממצה לאו למימרא דבהקטרת הגוף הכתוב מדבר ומפני שצ"א לו לדם הגוף להמצות שכבר הוקטרה אלא לעולם בהקטרת הראש הכתוב מדבר וה"ק וכי תעלה על דעתך שמאחר

קן סתומה פרק שני קנים

קן סתומה שפרח ממנה גוזל בו' יקח זוג לשני.
פי' ב] רבינו יעקב פירש"י ודילגתיז שאינו עיקר. ופירש רבי דלרבותא נקט סתומה דלא מציעא מפורשת כגון שנפרדו ^[א] הקינין זה מזה ונפרשו זה לחטאת וזה לעולה ד] תו לא סמך זה לזה כלל ופשיטא דאם פרח האחד שיקח זוג לשני

אלא אפילו קן סתומה שעדיין ח] הם יחד ועומדין יחד להספרש סלקא דעתך כי פרח האחד שימות הנשאר קמ"ל. ולא מיציעא פרח לאורי העולם כי שמא ישוב ו] כל אחד ואחד כדינן ולהכי כי עדיין נמי לא חזר יקח זוג לשני אלא אפילו פרחה לבין הממות שעמה אינו יכול לשוב שנמערב בהם יקח זוג לשני. ו] ולבין הממות נמי פירוש ואינו קרוי הבדלה מחבירו אלא אפילו מת אחד יקח זוג לשני: **פרח לבין הקריבות פסול ופוסל אחד ח]** **שנגדו.** זהו כלל אחד שעושה ואחרי כן מפרש ב] כיצד ב' נשים לזו שני קינין ולזו ב' קינין פרח פרידה מזו לו פוסל אחד בהליכתו מזו לו פוסל אחד בשביעית ויש לה שתיים ויש לה שלש הששית יש לה ארבע השביעית יש לה שש ופרח וחזר פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו השלישית והרביעית אין להם כלום החמישית יש לה אחת הששית יש לה שתיים השביעית יש לה חמש פרח וחזר פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו החמישית והששית אין להם כלום השביעית יש לה ארבע לשני קינין אחרים הרי ג' פרידין לבד וי' פרידין לבד צג' פרידין אינו יכול להקריב רק ב' אחד לחטאת ואחד לעולה דאם יעשה שמיה עולות א"כ נקבעה השלישית ^[א] ^[ב] ואחוז שפרח לחטאת ולא יוכל לעשות בה' פרידין רק שני חטאות דהוה ליה חטאת שנמערבה בחזרה כדתנן צפ"ק [מ"ג] דאין כשר אלא מינין חטאות שבחזרה ועשכיו נמי דלא קבעינן אותו שפרח לא חטאת ולא עולה אין כשר בה' פרידין רק שני חטאות ושני עולות דאי עבד ג' חטאות או ג' עולות שמא יעשה מן השני קינין של אשה אחת ולא מן המעורב ואין בשני קינין אלא שני עולות ושני חטאות ^[ב] וזה פסול או אחד במקום שמתערב ופוסל אחד כנגדו ^[א] ממקום שפרש ונבדל משם כדפרישית. ובי חזר ופרח מן הממשה פרידין לג'. פרידין שעמה יש ד' פרידין בכל מקום פוסל אחד בחזירתו ממקום שפרח שני זה מלבד הוא או אחד שפסול במקום שנמערב לנשם ועמה אין יכולין להקריב בארבעה הללו אלא אחד חטאת ואחד עולה. וכן בארבעה אחרים דדילמא ד] פרח שנית פרידה אחת מאותם שני קינין ולא אותו שנמערב שם מחלה ונשאר ^[ב] שם ג' פרידין מן השני קינין ואחד שפרח שם ראשונה וכן במקום השני ואי עבד צחד מקום שני עולות וחטאת אחת נקבע אותו שפרח לבד השני לחטאת ולא יוכל להקריב אלא חטאת אחת ולא שני חטאות דדילמא כל ה' חטאות שנעשו מכאן ומכאן נעשו השני קינין מאחד אחד ולכן אם ירצה יעשה בכל מקום עולה אחת וחטאת אחת או שמי עולות וחטאת אחת צלד זה וצלד אחר חטאת אחת או ב' חטאות ועולה אחת צלד זה וצלד אחר עולה אחת. ואם פרח וחזר מזה לזה לא הפסיד כלום בפריחה זו וחזרה זו שאפילו מעורבות כל ה' פרידין שצארבעה הקינין יחד: אין פחוס מב'. פירוש שני קינין כשרין צהן שמי עולות ושמי חטאות ^[ב] אבל ג' חטאות או ג' עולות לא מני' עביד דדילמא עביד להו משני קינין של אשה אחת שכן שני חטאות ושני עולות: [ג] אחם לזו שפס לזו שלג לזו ד' לזו שש לזו שצב לזו. וכולם סתומות. פרח מן הראשונה לשניה מל נפסל אותו שנשאר יחד צרלשונה דאי יעשנו חטאת יהא נקבע אותו שפרח לעולה ולא יכול להקריב בשניה ובקינין אחרות שנמערב בהו רק עולות מחלין כדין עולה שנמערבה בחובה דאין כשר אלא מינין עולות שבחובה [פ"א מ"ג]. וכי פרח מן השניה לשלישית שמא מנופה של שניה פרח ומתערב בשלישית ואותו שפרח מן הראשונה לשניה נשאר שם בשניה ואינו יכול לעשות מן השניה רק שני פרידין אחד חטאת ואחד עולה דאי עביד שני עולות שמא מן הפרידין של גוף השניה יעשה ואם כן יהיה נקבע אותו שפרח בשלישית לחטאת ולא יוכל לעשות בשלישית רק מחליין חטאות. וכן כי פרח מן הראשונה לשניה מל נפסל אותו שנשאר יחד צרלשונה דאי יעשנו חטאות יהא נקבע אותו שפרח לעולה ולא פרידין ופרידה מן השניה שנמערב בהן ואינו יכול לעשות בשלישית רק שני חטאות ושני עולות מפני אותו שנמערב צרביעית. וכן כי פרח מן הרביעית לחמישית אין כשר צרביעית אלא שלשה חטאות ושלושה עולות. וכן כי פרח מחמישית לששית פסל בחמישית קן אחד ואין כשר צהן אלא ארבעה חטאות וארבעה עולות. וכן כי פרח מששית לשביעית אין כשר בששית אלא חמשה חטאות וחמשה עולות דאי עביד ששה עולות יהא נקבע אותו שפרח בשביעית לחטאת ולא יוכל לעשות בשביעית רק שני חטאות ושני עולות. וכן כי חזר מן הרביעית ואחת בששית שמיא אינו אותו שפרח בתחילה מן הששית שחזר אלא מגופה של שביעית פרח ו] להששית ונפסל בשביעית ב' פרידין ואין כשר צהן אלא ששה חטאות וששה עולות דאי עביד שצבע חטאות יהא נקבע אותו שפרח ומתערב בששית ובאחרים לעולה ולא יוכל להקריב רק עולות מחליין פרידין וחליין השנית פסולין כדין עולה שנמערב בחובה. וכי פרח מן הששית לחמישית נפסל בחזרה זו עוד קן אחד ואין כשר בששית רק ארבעה חטאות וארבעה עולות דשמא מן הששית פרח מגופה אחד לשביעית ואחד לחמישית בחזרה ולא נשאר רק שצבע פרידין מגופה אחת שני חטאות ושני עולות. וכן כי חזר מן השלישית לשניה אין כשר בשלישית וי' צברחו ממנה יהו קריבין עולות שמהן ואי יעשו צשש קינין שצבע עולות או שמא יהו עשויין שמהן חטאות וצשש קינין אין יכולין לעשות רק שש חטאות ושש עולות. וכי חזר מן החמישית לרביעית אין כשר בחמישית רק שלשה חטאות ושלושה עולות. וכן כי חזר מן הרביעית לשלישית אין כשר צרביעית רק שני חטאות ושני עולות דאם יעשה שלשה חטאות שמא יעשה מן השנים שפרח מן הרביעית אחד בשלישית ואחד בחמישית שני חטאות הרי חמש חטאות ואין יכולין לעשות מארבעה קינין אלא ארבעה חטאות ולא יוכל לעשות בשביעית רק שני חטאות ושני עולות. וכן כי חזר מן השלישית לשניה אין כשר בשלישית רק פרידה אחת לחטאת ואחת לעולה. ויש תימה על זה נהי' דמן השלישית פרח שמים אחת צרביעית צהליכה ואחת בשניה בחזרה מ"מ נשאר מגופה של שלישית ארבעה פרידין ולמה לא יעשה שני חטאות ושני עולות דכי נמי עשו אותו שפרח צרביעית עולה או חטאת מה צריך בשלושה קינין יכול להיות שלשה עולות ושלושה חטאות ומאחוז שפרח צהן שניה בחזרה לא יקריבו דהא קתני שניה אין לה כלום והל"ז בשלישית שמי קנים ובשניה אין לה כלום או שניה

קן

שי"שה במקובצת א] לו עיין 'מסו' (דף סה ע"ב) ד"ה ומסו: ב] פי' הכי רבינו יעקב הלוי ה"י ור"י פי' דאף לרבותא דרשא' נקט כ"י והשאר נמחק: ג] שפירדו הפרידן זה מזה: ד] לעולם דמו לא שייך זה לה: ה] שערין כ"י היו בני בקאה דהרדד יעניו ועומדין עמה להספיד מרדכי: ו] סבוב ויוכל כל אחד ואחד להקריב כהנין: ז] לשני ולא מציעא לבין הממות דלכאן איכא בעולם ואינו קרוי: ח] כנגד אות ש' נמחק: ט] שפסול במקום אות ל' נמחק: י] אחד משם פרח אות ש' נמחק: יא] השלישית לחטאת ואחוז: יב] חטאת חזר פסול או לא: יג] כנגדו במקום שפרש אות מ' נמחק: יד] דדילמא אותה פרידה שפרח שנית היא מאותם: טו] ונשאר לשם ג': טז] חטאת דהא מתן חובה שנמערבין זו בזו שנים לזו ושנים לזו מחלה כשר ומחלה פסול החי"ם וי"ל: יז] פרח ומפסלו בשביעית מיכת להששית ל"ש והוא יתר: יח] פרידין שפרחו ממנה אות ב' נמחק: יט] הוי זה הדין דיקא זוג לשני ולא נקט סתומה אלא: כ] שם אין ההפרכה לחטאת דלמחר: כא] כנגדו וזהו כלל חובת עס נמחק:

ופסח וחטאת ששחטן שלא לשמן ת"ל לא יחשב לו ולענין שריפה נמי מרבי להו בהדיא פירשתי לא יאכל באש ישרף אין לי טעון שריפה אלא הטמא בלבד והנותר כן מנין הלא והיוצא ובי' והניחין למעלה שנתנן למטה ושניחזן למטה שנתנן למעלה ת"ל בפרשה ואחת חצוה גבי נותר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא כל שפסולו בקדש טעון שריפה: סדר הקנין כך הוא החובה אחד חטאת ואחד עולה בנדרים ובנדבות כולן

פירוש הרא"ש

חובה א' [וחטאת] ועולה על חובה אחרת. כי חילוק הקינין והקביעות הכל תלוי בכהן. (בגון) [ביוין] שלא פירשה האשה קן זו לחובה זו וקן זו לחובה זו: ר' יובי' אומר ב' נשים שילקחו קינייהן. פי' שלקחו קינין בעירוב או שנתנו דמי קיניהן פי' כגון ששחפו יחד מעותיהן ולקחו בהן שני קינין קביעות הקינין וקביעות החטאת והעולה מלוי בכהן. בג' בכל מערבין (דף ג), מיימי להך משנה ומדקדק מניח דר' יובי' סבר דים צריכה ופי' הראב"ד דלרץ' לענמא דצריכה לפי שהכהן חלק אותו ביניהן והגשים (ואפי' הראיה) [לא ראו] בחלוקה זו עד לאחר כפרה. ואריסין אנו למימר דכיון שזלו עכשיו בראות חלוקה הוכיח הידב שמתחלה לחלוקה זו עומדת וזהו כאלו ידעו מתחלה בחלוקת הכהן ומתלו בזה. וכל אחת נתנה חלקה לחצרתה אם הכהן קבע לחצרתה קן הראיה להיות שלה. ודחו לו לעולם סבר ר' יובי' אין צריכה והכא שכתבה פי' בשעת השימוף התנו שכהן יחלק ביניהן ותהא חלוקתה חלוקה והן יתחלו לחלק כל אחת לחצרתה ואין אנו צריכין עמה לצריכה כי עשו את הכהן שלהן לחלוקה: הדרין ע"ך **השאת העוף**

א קן סתומה שפרח ממנה. פירוש סתומה שלא מתפרש זו לעולה זו לחטאת ופרח גוזל ויכל לו: בין המתות. חטאת שמתו בעליה אי שנתכפרו בזהר יקח זוג לב' ולא אמרינן כיון שהוקצב ונאבד (הויא אמיה) [הא'] גם חפירו ידשה. ולאן דוקא קן סתומה היה נמי מפורשת אם ידוע איזה מהן נאבד. אלא מילתא דפסיקא נקט דמפורשת היה לרץ' להאריך ופי' אם ידוע איזה מהן נאבד. כי נמי נקט סתומה משום סיפא פרח לבין הקריבות דאילו מפורשת כבר מינין מה דינו בע"כ דחטאת או עולה שנעברו צהן וזה. א"כ כולה מתניחין לא זו אף זו קתני לא מציעא מפורשת דיקא זוג לשני דלא אגדיו תו חד בחצריה ולא מציעא לאורי עולם דלמתי לא נדחו לגמרי כי ילבד בחצרה למכור (ואריכאם) [לגרסין] קינים [אלא] אפילו פרח בין הממות דנדחה ולא מציעא לבין הממות דלפשר שיכירוהו אלא אפי' מת יקח זוג לשני. והר"י הלוי פי' דמתניחין זו ואצ"ל זו קתני בגזל שפרח לאורי הוה [ה] [למתינ] [למתינ] שמא יבד ויבא ליד האדם ויקריבוהו חטאת או עולה ובהקריבתו נתפרש זה שנגדו. ואין אנו יודעים פירוש ולכן יפסל מלהקריב קמ"ל דלא חיישין. ואצ"ל פרח בין הממות דליכא למיחש להכי. ואצ"ל מת ובעל מן העולם: **פרח לבין הקריבות.** פי' קינין סתומות העומדות ליקרב: **פסול.** להקריב במקום שפרח ואע"פ שאפשר שהוא קרב מ"מ קרי ליה פסול לפי שעי' נעדר אחד מלהקריב. וגם אין עולה נעלמים קרי ליה פסול: **ופוסל אחד כנגדו.** ממקום שפרח משם: